

1500031-44.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... que sequer tenha sido comprovada a traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500031-44.2020.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-44.2020.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE SANTANA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de THIAGO DE SANTANA COSTA, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art.33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.154.

Defesa Preliminar às fls.157/158.

A denúncia foi recebida (fls.159/160) e o réu foi citado (fls.184).

Em audiência foi ouvida uma testemunha, com a desistência de outra. A seguir, o réu foi interrogado.

As partes debateram.

Ministério Público insistiu no pedido condenatório. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição e outros benefícios legais.

É a síntese. DECIDO.

Não existem preliminares pendentes de apreciação judicial.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição de fls.25 em que apreendidos milhares de pinos vazios, cocaína (lacre 3875365) e cafeína (substância comumente usado no preparo do entorpecente destinado à venda ilícita - lacre 7641), fotografias de fls.26,27 e 28, e laudos de fls.109/111 (cocaína) e 124/126 (cafeína).

A autoria é certa.

Com efeito, embora o réu tente negar que parte das substâncias apreendidas sejam drogas, o laudo de fls.109/111 contraria sua versão.

No mais, o acusado admite ter sido abordado e autorizado o ingresso dos policiais em sua residência após cientificado de delação anônima contra si. Argumenta que os "pinos" vazios, num total de 7.542, foram achados e seria destinados à reciclagem.

De outra banda, os policiais militares responsáveis pela prisão, em juízo e na fase de investigação, foram uníssomos ao relatar a abordagem do réu, em via pública, por conta de incomum nervosismo por ele apresentado ao notar a presença da viatura estatal. Disseram que o acusado, ao se levantar, deixou cair invólucro contendo "pinos" vazios usados para acondicionar cocaína. Indagado, o denunciado autorizou o ingresso em sua residência, afirmando que ali possuía mais "pinos" e mistura para preparo de drogas. No imóvel foram apreendidos mais "eppendorfs", além de pacote contendo cocaína e outro com pó branco não identificado. O réu alegou não saber que se tratava de cocaína".

São as provas.

Como se vê, a versão pueril do denunciado não convence, eis que contrariada não só pelos testemunhos idôneos dos agentes estatais, mas também porque carente de verossimilhança e plausibilidade.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de

que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. " (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Assim, as declarações dos servidores estatais, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos e não havendo quaisquer indícios que evidenciem intento de incriminar inocentes, são dignas de elevado grau de credibilidade consistindo em forte elemento de convicção apto a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.

Ademais, convém recordar que os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A destinação das drogas apreendidas ao tráfico está bem delineada pela quantidade apreendida, bem como pela apreensão de pó usado no preparo de substâncias entorpecentes destinados à venda ilegal (cafeína - laudo de fls.124/126) e de milhares de "pinos" vazios (a saber, 7.542).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isso porque, diante da extensiva tipificação penal, não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "ter consigo" e "transportar" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a tradição, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A condenação é, assim, de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na fase exordial nada existe a considerar.

Na intermediária, o condenado confessou, porém, inviável a redução aquém no piso, conforme Súmula 231, do STJ.

Na derradeira, entendo aplicável o redutor do §4º, do art.33, eis que, a par da primariedade, não está evidenciada a participação do réu em organização criminosa nenhuma.

A quantidade de drogas recomenda, entretanto, que a redução não seja em grau máximo, e a prudência determina, neste caso, redução em patamar intermediário.

Justifico a aplicação do redutor com fulcro em julgado de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

"(...) Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.(...)" (STJ, HC 725534/SP)

" (...) Nesse aspecto, em que pese o respeito aos argumentos do douto Promotor de Justiça recorrente, fica mantida a incidência da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é primário, não possui antecedente desabonador e não há nos autos prova segura de que integrasse organização criminosa ou que se dedicasse a atividades criminosas, a isso se somando que a quantidade de entorpecente apreendido - 0,8g de maconha e total de 59,1g de cocaína, como se verifica no laudo de exame toxicológico (fls. 98/100)-, não pode ser considerada assim tão expressiva a ponto de impedir a aplicação do benefício em tela, tendo se revelado adequado o índice de diminuição aplicado. O

regime prisional foi o mais brando possível e correta a substituição da pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e dez dias-multa, no piso mínimo. (...)" (TJSP, 1ª. Câmara Criminal, Apelação Criminal 0003456-43.2020.8.26.0038; da Vara Criminal da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Mário Devienne Ferraz; Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

O regime inicial, por se tratar de réu primário, e pena concreta abaixo dos 04 anos, com base no Tema 600 do STJ, deve ser o aberto.

Possível também a substituição por restritivas de direito.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu THIAGO DE SANTANA COSTA, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art.33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por: a) prestação de serviços à comunidade, com especificação oportuna pelo juízo da VEC, e por, b) prestação pecuniária de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com destinação a fins assistenciais, nos moldes das NSCGJ.

Custas em 100 UFESPs pelo condenado.

Faculta-se a utilização da quantia recolhida à título de fiança para quitação da prestação pecuniária, multa e/ou custas processuais.

Determino a destruição das drogas, e tudo mais quanto apreendido às fls.25.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário.

PRIC.

Araras, 06 de junho de 2022.

Liberação nos autos digitais em 15/06/2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA